

L. 6 giugno 1939, n. 1320 (1).

Esecutorietà della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939.

2. La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui alla Convenzione anzidetta.

Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino

Capo I - Disposizioni generali.

1. Le relazioni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di perpetua amicizia e di buon vicinato.

La Repubblica di San Marino riconferma la sua neutralità ed esprime la certezza che non le verranno mai meno la più viva amicizia e la più ampia cooperazione della Repubblica Italiana per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza. In questo intento il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse (1/a).

2. Le due parti contraenti procederanno alla istituzione di una propria Rappresentanza diplomatica presso l'altro Stato.

La situazione dei rappresentanti diplomatici e consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sarà regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto Internazionale e non potrà, a condizione di reciprocità, essere meno favorevole di quella dei rappresentanti diplomatici e consolari della Nazione più favorita (1/b).

3. Nel territorio dei terzi Stati, presso i quali la Repubblica di San Marino non abbia istituito o non istituisca una propria rappresentanza diplomatica, e fuori della circoscrizione delle rappresentanze consolari della Repubblica, le autorità consolari italiane concederanno la loro assistenza ai cittadini sammarinesi che la richiedano.

4. I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali.

Capo II - Dell'assistenza giudiziaria in materia civile.

5. Le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che le autorità giurisdizionali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata potevano conoscere della causa secondo le norme sulla competenza giudiziaria internazionale vigenti nello Stato, nel quale è invocata, salva la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo;

2° che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nello Stato nel quale è stata emanata;

3° che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da una autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione è invocata;

4° che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa è invocata, un giudizio per la stessa controversia;

5° che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale è invocata.

Quando la decisione concerne una causa matrimoniale fra cittadini dello Stato nel quale essa è invocata, la condizione enunciata nel n. 1 concorre soltanto se la parte convenuta aveva, al momento della instaurazione del giudizio, la residenza effettiva, da certificarsi dai rispettivi Consoli, di almeno un anno nello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata (2).

(giurisprudenza)

6. Le decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, in materia civile, commerciale ed amministrativa, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare, o per l'iscrizione di ipoteca o per la trascrizione, nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

L'esecutorietà può essere dichiarata soltanto se concorrono le condizioni previste dall'art. 5 e se si tratta di decisione o di provvedimento esecutivo secondo la legge dello Stato dal quale dipende l'autorità che lo ha emanato.

L'esecutorietà è dichiarata, su istanza della parte interessata, con decreto pronunciato senza contraddittorio, nel Regno, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione deve aver luogo l'esecuzione, e, nella Repubblica, dal commissario della legge.

Contro il decreto che pronuncia sulla domanda di dichiarazione di esecutorietà è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto stesso, rispettivamente alla corte di appello o al giudice di appello.

La decisione della corte d'appello o del giudice d'appello è soggetta alle impugnazioni consentite dalla legge contro le sentenze pronunciate in grado d'appello (3).

7. La parte, che invoca l'autorità della decisione, o che chiede la dichiarazione

di esecutorietà della decisione o del provvedimento, ne deve presentare un esemplare, spedito in forma autentica.

L'autenticità della spedizione, come pure il concorso della condizione preveduta dal n. 1° dell'art. 5, risultano da una attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento:

a) se si tratta di decisione dell'autorità giudiziaria italiana, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione la decisione o il provvedimento è stato emanato;

b) se si tratta di decisioni o provvedimenti di altre autorità giurisdizionali italiane, dall'autorità stessa, o, qualora questa sia organo collegiale, dal suo presidente;

c) se si tratta di decisioni o provvedimenti di autorità giurisdizionale sammarinese, dal Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica.

8. Le disposizioni degli artt. 5, 6 e 7 si applicano anche alle sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati e ivi dichiarate esecutive dalla competente autorità giurisdizionale.

9. Gli atti autentici, che hanno valore di titolo esecutivo in uno dei due Stati, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

L'esecutorietà è concessa se l'atto riunisce le condizioni necessarie per la sua autenticità nello Stato dove è stato ricevuto, se è esecutivo in base alla legge dello Stato stesso, e se le disposizioni della cui esecuzione si tratta non sono contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato dove

l'esecuzione deve aver luogo.

Per la dichiarazione di esecutorietà si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del 2°, 3°, 4° e

5° comma dell'art. 6, sostituiti, per gli atti che devono avere esecuzione in Italia, il presidente del

tribunale al presidente della corte di appello e il tribunale alla corte di appello.

10. La notificazione di atti di procedura relativi a giudizi civili o commerciali vertenti in uno dei due

Stati sarà eseguita, nel territorio dell'altro Stato, dall'autorità competente in base alla legge dello Stato

stesso, su richiesta della parte interessata o dell'autorità giurisdizionale avanti alla quale pende il giudizio.

Le autorità giurisdizionali di ciascuno dei due Stati potranno richiedere quelle dell'altro Stato per

l'esecuzione di atti istruttori o di qualsiasi altro atto di procedura, relativi a giudizi civili o commerciali

vertenti avanti alle prime. L'esecuzione della rogatoria avverrà nelle forme

stabilite dalla legge dello Stato dove essa deve aver luogo su richiesta della parte interessata o della autorità giurisdizionale avanti alla quale verte il giudizio. Per tutto quanto concerne le materie previste dai due commi precedenti le autorità giurisdizionali dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di loro. Le spese di notificazione degli atti e dell'esecuzione delle commissioni rogatorie fanno carico alla parte interessata e sono da questa direttamente anticipate all'autorità richiesta, salvo che si tratti di un atto che, secondo la legge dello Stato richiedente, deve essere eseguito di ufficio, nel qual caso la spesa rimane a carico dello Stato richiesto senza diritto a rimborso.

11. I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a far valere i loro diritti e interessi avanti alle autorità giurisdizionali dell'altro Stato alle medesime condizioni alle quali ciò è consentito ai nazionali. Parimenti, essi saranno ammessi al beneficio del gratuito patrocinio alle medesime condizioni alle quali possono esservi ammessi i nazionali, in base a un certificato di indigenza rilasciato dalla competente autorità del luogo di residenza abituale del richiedente. L'autorità competente a rilasciare il certificato di indigenza e l'autorità competente a pronunciare sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, possono, a questi fini, richiedere direttamente informazioni alle autorità dell'altro Stato. L'ammissione al gratuito patrocinio concessa dalle autorità di uno dei due Stati per un giudizio ivi vertente, produrrà effetto di diritto, per tutti gli atti da compiersi nell'altro Stato, relativamente allo stesso giudizio o all'esecuzione della sentenza in esso emanata.

Capo III - Dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

12. Le Parti contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui, che trovandosi nel territorio dello Stato richiesto, sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente come autori o complici di uno dei reati previsti dall'articolo seguente. Esse potranno del pari consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui perseguiti o condannati per altri reati.

13. L'obbligo stabilito dal 1° comma dell'articolo precedente concerne i reati qualificati, rispettivamente, dalla legge italiana, delitti, dalla legge sammarinese, delitti o misfatti, per i quali sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a due mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a due mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel massimo ad un anno. Salvo quanto è successivamente disposto per i disertori e per i renitenti alla leva militare, l'extradizione non è concessa se il fatto non è punibile sia in base alla legge dello Stato richiedente, sia in base a quello dello Stato richiesto. L'extradizione non è neppure concessa per i reati previsti esclusivamente dalle leggi sulla stampa, né per i reati politici, né per quelli ad essi connessi (4). Nei casi previsti dal comma precedente, l'apprezzamento della natura dei fatti è esclusivamente riservato alle autorità dello Stato richiesto.

14. L'obbligo previsto dal 1° comma dell'art. 12 si estende all'extradizione degli individui ai quali siano applicate, per decisione dell'autorità giudiziaria, misure di sicurezza restrittive della libertà personale.

15. L'extradizione può essere rifiutata:

1° se le autorità dallo Stato richiesto, secondo le leggi di questo, sono competenti a conoscere del reato;

2° se il fatto è stato commesso sul territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non

considerano punibile un simile fatto commesso all'estero;

3° se, secondo le leggi della Parte richiesta, l'azione penale o la condanna è considerata prescritta

al momento in cui la domanda di estradizione è stata presentata.

Se gli elementi risultanti dai documenti prodotti non sono sufficienti per una decisione, secondo la legge della Parte richiesta, saranno completati a sua domanda.

16. Le Parti contraenti non concedono l'estradizione dei propri cittadini salvo che essi abbiano ottenuto la cittadinanza della Parte richiesta dopo di avere commesso il reato. L'estradizione può essere rifiutata se l'imputato o condannato è un apolide il quale, durante il decennio precedente il reato da lui commesso, ha avuto ininterrottamente il proprio domicilio nel territorio dello Stato richiesto.

Quanto l'estradizione non è concessa ai sensi dei due commi precedenti, lo Stato, nel territorio del quale il reato è stato commesso, trasmette copia degli atti del procedimento che sia stato ivi promosso o della sentenza ivi pronunciata allo Stato ove l'imputato o condannato si è rifugiato, ai fini del procedimento che, a norma della legge del secondo Stato, debba essere promosso.

17. L'estradizione non avrà luogo, se, in esito ad un procedimento svoltosi, per lo stesso fatto, avanti alle autorità della Parte richiesta, la persona della quale è richiesta l'estradizione è stata messa fuori causa o se il procedimento ha dato luogo a un giudizio definitivo, o se il prevenuto è stato graziato o amnistiato.

18. La persona della quale è stata concessa l'estradizione potrà essere giudicata per qualsiasi altra infrazione connessa con quella in vista della quale l'estradizione ha avuto luogo, purché a ciò non si opponga la disposizione dell'art. 13, comma 3° della presente Convenzione. Se si tratta di reati non connessi, lo Stato al quale l'estradizione è stata concessa potrà chiedere all'altro di estenderne gli effetti ai fatti che intende perseguire.

19. L'estradato non potrà essere consegnato a un terzo Stato, a causa di un reato commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, senza il previo assenso della Parte che l'ha consegnato.

20. Le limitazioni della perseguibilità o della condanna dell'individuo estradato previste negli artt. 18 e 19 non si applicano se l'individuo estradato non ha lasciato il territorio dell'altra Parte entro i trenta

giorni successivi alla sua liberazione definitiva, o se vi ritorna, o se è estradato nuovamente dopo aver lasciato detto territorio, o se l'individuo estradato, prima dell'extradizione, ha dichiarato alle autorità competenti della Parte richiesta che egli consentiva ad essere estradato nel terzo Stato avanti che fossero compiute le formalità dell'extradizione.

21. Se l'individuo reclamato è perseguito o se egli è stato condannato dalle Autorità della Parte richiesta per un fatto diverso da quello per il quale l'extradizione è domandata, l'extradizione, senza pregiudizio della decisione da prendersi immediatamente sulla domanda, potrà essere differita fino a che il procedimento penale sia terminato o fino a che la pena inflitta sia stata eseguita o condonata. Tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato richiedente la prescrizione dell'azione penale è prossima a compiersi, o se il ritardo nell'extradizione può pregiudicare il procedimento, sarà concessa l'extradizione temporanea, a meno che speciali considerazioni vi si oppongano e a condizione che l'individuo estradato sia restituito non appena il procedimento nel Paese richiedente sia terminato.

22. La domanda di extradizione sarà presentata direttamente dall'autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente a quella dello Stato richiesto. L'extradizione sarà concessa in base a una sentenza di condanna o a un mandato di cattura o ad un altro atto a questo equivalente, nel quale dovranno essere indicate la natura e la gravità dei fatti imputati, nonché le disposizioni della legge penale applicate o applicabili. Detti atti saranno spediti in originale o in copia autentica dalla competente autorità giudiziaria del Paese richiedente. Con la richiesta dovranno inoltre trasmettersi, se possibile, la descrizione dei contrassegni personali dell'individuo di cui si richiede l'extradizione, la sua fotografia ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità. La richiesta e la concessione dell'extradizione dovranno essere autorizzate, in Italia dal Ministro di grazia e giustizia, e nella Repubblica di San Marino dalla Reggenza.

23. Non appena sia presentata la domanda di estradizione, saranno prese le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. La persona arrestata sarà detenuta fino a che sia stato deciso sulla domanda di estradizione, e se questa viene concessa, fino alla sua esecuzione. In caso di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio in base a una dichiarazione anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente o in base a una segnalazione fatta nel bollettino delle ricerche dei criminali. L'individuo arrestato provvisoriamente sarà rimesso in libertà se nel termine di un mese a decorrere dal suo arresto, non siano pervenuti alla Parte richiesta la domanda di estradizione e i documenti relativi. Questo termine potrà essere prorogato a due mesi se l'individuo da estradare è segnalato come criminale pericoloso o se l'arresto è avvenuto esclusivamente in base a una segnalazione pubblica nel bollettino delle ricerche dei criminali. Il rilascio dell'individuo arrestato provvisoriamente non pregiudica la sua estradizione dopo che siano pervenuti la domanda e i documenti relativi.

24. Se un individuo è perseguito da più Stati per reati commessi nel loro territorio, l'extradizione sarà concessa allo Stato nel territorio del quale è stato commesso il reato, che, secondo la legge della Parte richiesta, deve essere considerata come più grave. Se detto Stato è quello di cui l'individuo è cittadino, l'extradizione sarà concessa alla condizione che, secondo la sua legislazione l'estradata possa essere perseguito per gli altri reati.

25. Quando l'extradizione è concessa, l'individuo da estradare è consegnato dalle autorità dello Stato richiesto a quelle dello Stato richiedente, alla frontiera fra i due Stati, secondo gli accordi presi a tal fine. Se lo Stato richiedente non provvede, per quanto lo concerne, alla esecuzione della estradizione nel termine di tre mesi dal giorno della notificazione dell'accoglimento della domanda, l'individuo di cui è stata chiesta l'extradizione è rimesso in libertà.

26. Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento

dell'arresto saranno
sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. La consegna comprenderà tutti
gli oggetti che possano
servire alla prova del reato e avrà luogo anche se la estradizione non abbia
potuto essere effettuata a
causa della fuga o della morte del criminale.
Restano impregiudicati i diritti dei terzi sulle cose sequestrate, le quali
dovranno essere restituite
senza spesa alla fine del procedimento.

27. Il permesso di transito sul territorio di una delle Parti contraenti di una
persona consegnata da un
terzo Stato all'altra Parte sarà concesso su semplice domanda, senza alcuna
formalità giudiziaria, a
condizione che non ricorra alcuno dei casi preveduti dagli artt. 15 e 16 e che
gravi motivi di ordine
pubblico non vi si oppongano. La traduzione del detenuto sarà effettuata con i
mezzi più rapidi sotto la
sorveglianza di agenti del Paese richiesto per il transito.
Il detenuto non è di regola ammesso a entrare nel Paese richiesto fino a che il
permesso di transito
non sia stato concesso.

28. Ciascuna delle Parti contraenti potrà procedere, nel proprio territorio, alla
riscossione di multe,
ammende e pene pecuniarie, comunque denominate, dovute all'altra Parte per
effetto di sentenze o di
altri provvedimenti di giurisdizione penale.
La richiesta è fatta dall'autorità dello Stato richiedente, competente a
procedere alla esecuzione della
sentenza o del provvedimento, all'autorità dello Stato richiesto, la quale,
secondo la legge dello Stato
stesso, è competente a procedere all'esecuzione di simili sentenze o
provvedimenti.
La richiesta deve essere accompagnata da una copia autentica della sentenza o
del provvedimento
della cui esecuzione si tratta e da una dichiarazione dell'autorità richiedente
dalla quale risulti che
contro la sentenza o il provvedimento stesso non sono ammessi, secondo la
legge dello Stato
richiedente, ricorsi od opposizioni.
L'esecuzione ha luogo secondo le norme applicabili, nello Stato richiesto, per
l'esecuzione di analoghe
sentenze o provvedimenti.
L'esecuzione non può aver luogo se non vi abbia consentito, a proprio
discrezionale giudizio, in Italia,

il Ministro dal quale dipende l'autorità che dovrebbe procedervi, e, nella Repubblica di San Marino, la
Reggenza.

L'autorità che ha proceduto all'esecuzione trasmette all'autorità che ha fatto la richiesta la somma
riscossa, detratte le spese di riscossione.

29. L'autorità giudiziaria di ciascuna delle Parti contraenti procederà, su richiesta dell'autorità
giudiziaria dell'altra Parte, alla notificazione di atti, alla esecuzione di atti istruttori, compreso il
sequestro di oggetti costituenti corpo di reato, e al compimento di ogni altro atto relativo a
procedimenti penali che si svolgano avanti alle autorità predette. Per quanto concerne la materia preveduta dal precedente comma, le autorità giudiziarie dei due Stati
corrisponderanno direttamente fra di esse. In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, la
commissione rogatoria sarà trasmessa di ufficio all'autorità dello stesso Stato competente secondo la
legislazione di esso.

L'esecuzione di una commissione rogatoria potrà essere rifiutata soltanto quando non rientri nelle
attribuzioni dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

30. Quando, in un procedimento penale svolgentesi in uno degli Stati contraenti, l'autorità giudiziaria
ritenga necessario l'esame di documenti che si trovino in possesso delle autorità dell'altra Parte
contraente, ne farà richiesta a dette autorità, le quali procederanno alla trasmissione dei documenti
richiesti, salvo l'obbligo della Parte richiedente di restituirli nel più breve termine.

La stessa disposizione si applica per i corpi di reato e per ogni altro oggetto che possa servire alla
convinzione o alla discolpa dell'imputato.

31. Se, in un procedimento penale, svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è
necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito, il quale si trova nel territorio
dell'altro Stato, questo provvede a notificargli la citazione a comparire, facendogli, quando occorra, un
congruo anticipo per le spese di viaggio, salvo rimborso da parte dello Stato richiedente.

Qualora il testimone o il perito, senza giustificato motivo, non ottemperi alla citazione, lo Stato richiesto adotterà nei suoi confronti i provvedimenti che la sua legislazione prevede per la mancata comparizione di testimoni o periti avanti all'autorità giudiziaria nazionale. Il testimone o il perito, per tutto il tempo necessario a prestare la propria testimonianza o a compiere il proprio incarico e per fare ritorno al proprio Paese, non potrà essere perseguito o arrestato nel territorio dello Stato richiedente, per fatti o condanne precedenti, né per partecipazione ai fatti cui il procedimento si riferisce.

32. Se, in un procedimento penale svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è ritenuto utile il confronto con individui detenuti nell'altro Stato, questo a richiesta dell'autorità suddetta, effettuerà la consegna dei detenuti, con l'obbligo di restituzione nel più breve termine.

33. Le disposizioni dei precedenti artt. 29, 30, 31 e 32 si osservano anche per le procedure giudiziarie dirette sull'applicazione di misure di sicurezza.

34. Ciascuno dei due Stati contraenti trasmetterà all'altro gli estratti di tutti i provvedimenti, i quali, in base alla legislazione del primo Stato, debbano essere iscritti nel casellario giudiziale, e che riguardino i cittadini del secondo Stato. In ciascuno dei due Stati sarà riconosciuta efficacia ai certificati penali rilasciati dalla competente autorità dell'altro Stato.

35. Salvo quanto è disposto dall'art. 27, ultimo comma, e dall'art. 31, primo comma, l'adempimento degli obblighi stabiliti in questo capo da parte di uno dei due Stati, non darà luogo a rimborso spese.

Capo IV - Dell'assistenza amministrativa.

36. Le autorità amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la notificazione di atti, la comunicazione di notizie e l'esecuzione di accertamenti.

A tal fine, dette autorità corrisponderanno direttamente fra esse.
L'adempimento degli obblighi derivanti da questo articolo non dà luogo a rimborso di spese da parte dello Stato richiedente.

37. Ciascuno dei due Stati potrà procedere nel proprio territorio, alla riscossione dei crediti dell'altro Stato, per imposte, tasse e tributi di ogni specie, compresi quelli degli enti locali per le relative spese, sovrattasse e altre penalità, come pure per pene pecuniarie inflitte da autorità amministrative, e per titoli analoghi.
Si applicano, per la riscossione di detti crediti, le disposizioni dell'art. 28, 2°, 3°, 4° e 5° comma.

38. Paragrafo 1) - I due Stati si trasmettono scambievolmente copia autentica degli atti di nascita, di matrimonio e di morte formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato.
Allorché una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile di uno dei due Stati concernente cittadini dell'altro Stato copia autentica di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di comunicazione.
L'Ufficiale dello stato civile che ha formato l'atto o che ha effettuato l'annotazione ne trasmette copia autentica direttamente al competente Ufficiale dello stato civile dell'altro Stato il più presto possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla sua formazione.
Quando l'Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati forma l'atto di morte di un cittadino del proprio Stato residente nell'altro, trasmette il relativo certificato di morte all'Ufficiale di Anagrafe del luogo di residenza del defunto.
Copia autentica degli atti di matrimonio fra persone residenti in due diversi Comuni della Repubblica italiana deve essere comunicata in duplice esemplare.
I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione, vengono rilasciati senza autorizzazione dell'Autorità di vigilanza e trasmessi senza spese per il destinatario.
I documenti stessi devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'Ufficiale dello stato civile, che li ha emessi.

Paragrafo 2) - Gli Ufficiali dello Stato civile possono chiedere direttamente e con le modalità di cui al

presente articolo per uso amministrativo agli Ufficiali dello stato civile dell'altro Stato copia degli atti, riguardanti i rispettivi cittadini, in base ai quali è stata effettuata una annotazione sui registri di stato civile.

Paragrafo 3) - La richiesta di pubblicazione matrimoniale che debba essere effettuata in Italia può essere rivolta direttamente al competente Ufficiale dello stato civile, il quale trasmetterà il relativo certificato di eseguita pubblicazione direttamente all'Ufficiale dello stato civile richiedente.

I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione e trasmessi senza spese per il destinatario.

Paragrafo 4) - La trasmissione e l'accettazione dei documenti di cui ai precedenti paragrafi di questo articolo non pregiudicano lo stato di cittadinanza delle persone cui i documenti stessi si riferiscono.

Paragrafo 5) - Le competenti autorità di anagrafe dei Comuni italiani e della Repubblica di San Marino si comunicheranno reciprocamente per iscritto, al loro verificarsi, le iscrizioni nei propri registri della popolazione residente, relative ai cittadini italiani ed ai cittadini sammarinesi provenienti dall'altro Stato. Al ricevimento di tali comunicazioni le predette autorità provvederanno alla cancellazione dai propri registri della popolazione residente delle persone iscritte nei corrispondenti registri anagrafici dell'altro Stato. Di tale cancellazione dovrà essere data comunicazione alle autorità anagrafiche del luogo di nuova iscrizione. La cancellazione e l'iscrizione nei registri della popolazione residente dei due Stati avranno la stessa decorrenza, cioè quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato (4/a).

39. Paragrafo 1) - I documenti rilasciati dalle autorità che esercitano le funzioni di Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esenti da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati dall'altro Stato.

Detti documenti devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'autorità che ha provveduto al rilascio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai seguenti

documenti rilasciati dalle
competenti autorità di ciascuno Stato:
certificato di cittadinanza;
certificato di residenza;
certificato di stato libero;
richiesta di pubblicazioni e certificato di eseguita pubblicazione matrimoniale e
di nulla osta al
matrimonio;
certificato di stato di famiglia;
copia dell'atto di riconoscimento di figlio naturale.
Paragrafo 2) - Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo
Capo IV, ricevuti e
formati nella Repubblica di San Marino, non sono soggetti, perché se ne possa
fare uso nella
Repubblica italiana, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del
Segretario di Stato per gli Affari
Esteri della Repubblica di San Marino o di funzionario da lui eventualmente
delegato.
Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo Capo IV,
ricevuti e formati nella
Repubblica italiana non sono soggetti, perché se ne possa fare uso nella
Repubblica di San Marino, ad
altra formalità di legalizzazione oltre quella del Ministro italiano competente o
di Autorità da lui
eventualmente delegate (4/a).

39-bis. Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella
sammarinese sono esentate
dall'obbligo del servizio militare di leva previsto dall'ordinamento italiano,
qualora presentino al
competente Distretto militare apposita domanda corredata dal certificato di
residenza nel territorio
della Repubblica di San Marino.
Esse decadono dall'esenzione ove non producano il certificato di residenza
entro il 31 dicembre di
ciascun anno, per il periodo in cui sono, ai sensi dell'ordinamento italiano,
ancora soggette
all'assolvimento del sopraspecificato obbligo militare.
Ai fini della esenzione di cui ai paragrafi precedenti, nei riguardi delle persone
in possesso della
cittadinanza italiana e di quella sanmarinese aventi residenza in un terzo Stato,
si terrà conto dell'ultima
residenza anagrafica in Italia o a San Marino.
Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sanmarinese che
abbiano prestato o
stiano prestando volontariamente un servizio militare effettivo presso uno dei
corpi militari sanmarinesi,

di durata almeno pari a quella prevista dall'ordinamento italiano per gli obblighi del servizio militare di leva, saranno considerate come se avessero soddisfatto gli obblighi stessi in Italia.

A tale fine esse dovranno presentare al competente Distretto militare un attestato, rilasciato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, dal quale risulti l'effettuazione o l'avvenuto inizio della prestazione effettiva del servizio militare volontario e la durata dello stesso (4/b).

40. Ciascun dei due Stati contraenti si obbliga a vigilare perché non si introducano nel suo territorio individui che abbiano disertato dalle Forze armate dell'altro Stato o che siano ivi renitenti alla leva, o che comunque intendano sottrarsi ad un servizio personale, per la prestazione del quale, in detto Stato, siano applicabili misure di coazione. Qualora gli individui suindicati si introducessero nel territorio di uno degli Stati contraenti, questo procederà, anche senza esserne richiesto, alla loro ricerca, al loro arresto e alla loro consegna all'altro Stato contraente, al quale saranno egualmente consegnate le armi e gli altri oggetti di qualsiasi specie ad esso appartenenti, che gli individui medesimi avessero asportato. Gli obblighi preveduti dai due commi precedenti non si estendono agli individui che siano cittadini dello Stato nel quale si rifugiano né agli apolidi che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 16. L'adempimento degli obblighi suddetti non dà luogo ad alcun rimborso di spese fra le parti contraenti.

41. I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato saranno ivi ammessi a beneficiare di tutte le forme di assistenza, che, in relazione ai mezzi di cui lo Stato stesso dispone, siano, nel suo territorio, prestate ai nazionali. Per l'assistenza preveduta dal comma precedente lo Stato che la presta non avrà titolo ad alcun rimborso di spesa nei confronti dell'altro Stato o di qualsiasi ente pubblico da questo dipendente. Rimane salvo il diritto dello Stato, che ha prestata l'assistenza, al rimborso della spesa sostenuta, nei confronti della persona assistita o di coloro che siano verso di essa tenuta

all'obbligo degli alimenti,
qualora la prima o i secondi siano in grado di provvedere a detto rimborso.
Lo Stato cui appartiene la persona assistita procederà, a richiesta dello Stato
che ha prestato
l'assistenza, alla riscossione del credito, nel suo territorio. La riscossione avrà
luogo secondo la
procedura in uso, per simili crediti, nello Stato ove essa viene eseguita.

Capo V - Del diritto di autore e delle privative industriali.

42. Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio,
qualsiasi abusiva riproduzione,
pubblicazione, diffusione, rappresentazione o esecuzione delle opere
dell'ingegno, scientifiche,
letterarie, artistiche e didattiche, protette in base alle norme sul diritto di
autore vigenti nell'altro Stato.
Il Governo della Repubblica di San Marino consentirà, a tal fine, alla Società
italiana degli autori ed
editori la facoltà, di concedere i permessi per l'utilizzazione, nel territorio della
Repubblica, delle opere
affidate alla tutela della Società predetta da parte dei suoi iscritti, nonché di
determinare e di esigerne i
proventi. Per l'esercizio della facoltà suindicata la Società nominerà, previo
gradimento del Governo
della Repubblica, un proprio rappresentante in San Marino.

43. Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio,
qualsiasi usurpazione di
invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell'altro Stato, di diritti di
privativa industriale,
nonché qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di
commercio regolarmente
registrati e protetti nell'altro Stato.

Capo VI - Disposizioni finanziarie.

44. La Repubblica di San Marino rinuncia al diritto di libero transito, in
esenzione da dazi doganali e
diritti accessori, attraverso il territorio italiano, di merci e di prodotti di ogni
specie che siano importati
nel territorio della Repubblica da terzi Stati.
Sarà tuttavia consentito il transito attraverso il territorio italiano, in esenzione
da qualsiasi dazio o
diritto, di pubblicazioni, di oggetti d'arte, di materiale scientifico o didattico, di
medicinali e di

apparecchiature sanitarie, inviati in dono al Governo della Repubblica di San Marino, nonché di insegne e medaglie, francobolli e stampati e altri simili oggetti e valori destinati all'uso del Governo medesimo (4/c).

45. La Repubblica di San Marino si obbliga ad impedire, nel suo territorio, la coltivazione del tabacco, come pure la produzione di qualsiasi genere che sia o sia per essere soggetto a imposta di fabbricazione in Italia, ad eccezione dell'energia elettrica per il consumo locale. Tuttavia le industrie relative ai prodotti soggetti nel Regno a regime di monopolio o d'imposta di fabbricazione, le quali alla data in cui la disposizione del comma precedente divenga applicabile, si trovino in esercizio, saranno ammesse, in deroga alla disposizione stessa, a continuare la loro attività nei limiti nei quali l'abbiano precedentemente esercitata. In relazione a questa deroga il Governo della Repubblica denuncerà le industrie di cui si tratta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e la relativa capacità produttiva. Analogamente, qualora altri prodotti venissero nell'avvenire assoggettati nel Regno a regime di monopolio o di imposta di fabbricazione, il Governo della Repubblica denuncerà l'esistenza di analoghe industrie che si trovassero già in esercizio nel proprio territorio, indicandone la capacità produttiva, ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo.

46. Il Governo e gli abitanti della Repubblica beneficeranno, in materia di dazi doganali e di imposte di fabbricazione, di tutte le esenzioni e agevolazioni previste dalle leggi italiane. Particolari accordi saranno presi fra le competenti Amministrazioni dei due Stati, allo scopo di disciplinare l'uso di dette concessioni.

47. Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna:
1) a non effettuare alcuna nuova coniazione di monete di qualsiasi specie, salvo che si tratti di monete d'oro, e in questo caso si varrà dei servizi della Zecca italiana. Le monete sanmarinesi coniate in applicazione di precedenti Convenzioni intervenute tra i due Stati continueranno ad aver corso nella Repubblica italiana, in conformità alle Convenzioni stesse e nei limiti

da esse stabiliti.

I due Stati regoleranno con apposita Convenzione la coniazione in monete in metallo diverso dall'oro

che venisse concordata in deroga a quanto sopra stabilito. Anche per tale coniazione il Governo della

Repubblica di San Marino si impegna a servirsi unicamente e in ogni caso della Zecca italiana (4/d);

2) a non emettere né direttamente, né per mezzo di enti o di istituti nazionali o stranieri, biglietti di

banca o di Stato o surrogati monetari di qualsiasi specie;

3) a non adottare alcun provvedimento finanziario che possa, direttamente o indirettamente, in

qualunque modo o misura, influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria della Repubblica italiana;

4) a non permettere nel proprio territorio l'impianto o l'esercizio di case da gioco o di altri centri del

genere comunque denominati, nei quali si svolgano giuochi di azzardo;

5) a rinunciare ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio e televisive trasmettenti o ad

accordarne la concessione a Governi esteri o a Società private sia sanmarinesi che straniere, nonché

ad installare o gestire stazioni radio e televisive riceventi diverse dai normali apparecchi riceventi per

radiodiffusione e televisione circolare (5).

48. Il Governo della Repubblica italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a

richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di

tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 40.000 kg. annui, nonché un

quantitativo di sigarette, in confezione speciale, non eccedente complessivamente i 20.000 kg. annui.

Per la somministrazione di tabacco prevista al precedente comma il Governo della Repubblica di San

Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente.

Il prezzo di vendita delle sigarette in confezione speciale sarà concordato tra il Governo della

Repubblica italiana sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigarette italiane (6).

49. Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di

questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un

quantitativo di sale bianco
non eccedente i 250.000 kg. annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio
dell'anno precedente

(6/a).

Il Governo italiano si obbliga inoltre a fornire al Governo della Repubblica di
San Marino, allo stesso
prezzo di favore stabilito per l'industria nazionale, quel quantitativo di sale che
potesse abbisognare per
le esigenze di nuove industrie che fossero impiantate nel territorio della
Repubblica, nonché,
egualmente a prezzo di favore, il sale pastorizio.

50. Il Governo della Repubblica di San Marino avrà la facoltà di acquistare
presso fabbriche italiane,
in esenzione da imposta governativa, un quantitativo illimitato di fiammiferi di
ogni qualità e tipo, previe
intese con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (6).

(giurisprudenza)

51. Le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i
due Stati, ad
eccezione di quei generi che costituiscano, in uno di essi, privativa dello Stato.
I generi soggetti nel Regno a imposta di fabbricazione e la cui circolazione sia
ivi subordinata al
possesso di documenti di legittimazione o all'uso di speciali contrassegni, non
potranno essere introdotti
nel territorio della Repubblica in quello del Regno, se non venga provato a
mezzo dei documenti o dei
contrassegni prescritti, che abbiano assolto nel Regno l'imposta. I generi
soggetti nel Regno a imposta
di fabbricazione, provenienti dal territorio della Repubblica sforniti dei detti
documenti di prova,
saranno considerati in contrabbando.
Per gli spiriti, la disposizione del comma precedente si applicherà
indipendentemente dall'entità del
quantitativo che venga introdotto nel Regno, salvo tolleranze d'uso.
I Governi dei due Stati si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in
loro potere, a scoprire e
impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra Parte, concernenti i
generi di privativa e quelli
soggetti a imposta di fabbricazione.

52. In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica di San
Marino negli articoli 44,
primo comma, 45, primo comma e 47, nn. 1, 2, 3 e 4 il Governo stesso

riceverà dal Governo della Repubblica italiana, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di due miliardi di lire annue, a partire dal 1° ottobre 1970 (6/a). In corrispondenza della rinuncia fatta dal Governo della Repubblica di San Marino nell'art. 47 n. 5, il Governo della Repubblica italiana si impegna a provvedere, direttamente o mediante concessione, alla ricostruzione della ferrovia Rimini-San Marino, accollandosi il relativo onere finanziario, a condizione che esso non superi il limite complessivo di 350 milioni di lire, ed al suo esercizio per la durata di anni 13 dalla data di riapertura dell'esercizio stesso. L'onere derivante dall'esercizio della linea sarà determinato dal Governo italiano preventivamente in misura forfettaria in base ad apposito piano finanziario da istituire secondo le disposizioni vigenti in materia di concessioni ferroviarie e sarà annualmente rimborsato per metà dal Governo sanmarinese al Governo italiano, mediante trattenuta da parte di quest'ultimo sul canone annuo di cui al primo comma del presente articolo. Il tronco della ferrovia ricadente entro il territorio della Repubblica di San Marino passerà in proprietà del Governo sanmarinese, al completo di tutti gli impianti fissi, al termine dei 13 anni di esercizio, senza che sia dovuto al Governo italiano alcun rimborso. S'intendono applicabili ai fini della ricostruzione della ferrovia e del suo esercizio oltre il termine originariamente stabilito, le disposizioni relative alla ferrovia contenute nella Convenzione del 26 marzo 1927 e nell'Accordo addizionale del 18 maggio 1942 in quanto non modificate dal presente Accordo. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente Accordo il Governo della Repubblica di San Marino riconsegnerà alla Società Veneto Emiliana di ferrovie e tramvie il materiale rotabile di dotazione della ferrovia distrutta, giacente nel suo territorio (7).

Capo VII - Disposizioni varie e finali.

53. Le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi dei minori, cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si trovino nel territorio dell'altro Stato, saranno adottate dalle autorità locali, fino a che non sia costituita la tutela secondo la legge nazionale

dell'incapace, come pure nei casi di urgenza.

54. Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto, quali le parrocchie, le chiese pubbliche aperte al culto le associazioni religiose, le confraternite, eretti o riconosciuti in uno dei due Stati, saranno soggetti alla legge dello Stato stesso, per quanto concerne la loro capacità di acquistare, di possedere e di disporre nell'altro Stato, salva l'osservanza delle disposizioni di ordine pubblico ivi vigenti.

55. I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a circolare liberamente nell'altro, senza obbligo di munirsi di passaporto.

56. I documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare l'esercizio della caccia, dell'uccellazione e della pesca nelle acque interne, sono validi anche nell'altro. Le autorità di ciascuno dei due Stati hanno facoltà di concedere i documenti di cui al comma precedente a propri cittadini ancorché residenti nell'altro. Il Governo di San Marino si impegna a non rilasciare i documenti di cui al presente articolo a persone che non si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica italiana in materia di rilascio di porto d'arma da fuoco per uso caccia o di licenza di uccellazione, o di licenza di pesca nelle acque interne, salvo che l'efficacia del documento sia espressamente limitata al territorio sanmarinese (8).

57. I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica di San Marino saranno trattati, per quanto concerne la leva del servizio militare, come i cittadini residenti nel Regno.

58. I notai, gli avvocati e i sanitari potranno ottenere l'iscrizione ai corrispondenti istituti di previdenza esistenti nel Regno, alle condizioni stabilite con apposite convenzioni che saranno stipulate fra il Governo della Repubblica e gli istituti stessi e che dovranno essere sottoposte all'approvazione del competente Ministero (9).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 settembre 1939, n. 217.

(1/a) Articolo così modificato dall'Accordo ratificato con L. 13 dicembre 1972, n. 816, riportata al n.

VII.

(1/b) Articolo così modificato dall'Accordo ratificato con L. 22 maggio 1970, n. 373, riportata al n. V.

(2) Articolo così sostituito dall'Accordo firmato a Roma il 28 febbraio 1946, approvato dal

D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 276; l'ultimo comma è stato ulteriormente modificato dall'Accordo

aggiuntivo firmato a Roma il 29 aprile 1953 e ratificato dalla L. 9 agosto 1954, n. 712; detto Accordo

così dispone, inoltre:

«La modificazione apportata all'art. 5, ultimo comma, della Convenzione del 31 marzo 1939 non si

applica alle decisioni pronunciate nelle cause matrimoniali instaurate

anteriamente alla data della

firma del presente Accordo».

(3) Comma così modificato dall'Accordo aggiuntivo ratificato dalla L. 9 agosto 1954, n. 712.

(4) Comma così modificato dall'Accordo aggiuntivo ratificato dalla L. 9 agosto 1954, n. 712.

(4/a) Comma così sostituito dall'art. 1 dell'Accordo ratificato con L. 10 luglio 1982, n. 488 (Gazz.

Uff. 2 agosto 1982, n. 210).

(4/a) Comma così sostituito dall'art. 1 dell'Accordo ratificato con L. 10 luglio 1982, n. 488 (Gazz.

Uff. 2 agosto 1982, n. 210).

(4/b) Articolo aggiunto dall'art. 2 dell'Accordo ratificato dalla L. 10 luglio 1982, n. 488 (Gazz. Uff. 2

agosto 1982, n. 210).

(4/c) Comma così modificato dall'Accordo ratificato con L. 22 maggio 1970, n. 373, riportata al n. V.

(4/d) Così modificato dall'Accordo ratificato con L. 13 dicembre 1972, n. 816, riportata al n. VII.

(5) Articolo così sostituito dall'Accordo aggiuntivo ratificato dalla L. 9 agosto 1954, n. 712.

(6) Articolo così sostituito prima dall'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo ratificato dalla L. 1° dicembre

1961, n. 1376 e poi dall'Accordo ratificato con L. 22 maggio 1970, n. 373, riportata al n. V.

(6/a) Vedi nota 4/d all'art. 47.

(6) Articolo così sostituito prima dall'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo ratificato dalla L. 1° dicembre

1961, n. 1376 e poi dall'Accordo ratificato con L. 22 maggio 1970, n. 373, riportata al n. V.

(6/a) Vedi nota 4/d all'art. 47.

(7) Articolo sostituito dall'Accordo aggiuntivo ratificato dalla L. 9 agosto 1954, n. 712 (riportata al n.

II) la quale ha altresì stabilito le norme per l'attuazione.

Il primo comma è stato altresì sostituito dall'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo ratificato dalla L. 1

° dicembre 1961, n. 1376. Vedi, anche, la L. 22 dicembre 1986, n. 914, riportata al n. XIV.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo ratificato dalla L. 1° dicembre 1961, n.

1376 ed accompagnato da uno «Scambio di note».

Roma, lì 20 dicembre 1960.

Signor Ministro,

L'Eccellenza Vostra ha voluto farmi pervenire in data di oggi la seguente comunicazione:

«Con riferimento all'art. 56 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939,

quale risulta dal nuovo testo contenuto nell'Accordo aggiuntivo firmato in data di oggi, ho l'onore di

informare l'Eccellenza Vostra che nella Repubblica italiana le norme per l'esercizio della caccia e della

pesca nelle acque interne possono variare, e di fatto generalmente variano da provincia a provincia e,

in taluni casi, da regione a regione.

Il Governo italiano ritiene sia interesse di entrambi i Paesi che coloro i quali, muniti di

autorizzazione rilasciata dalle Autorità sanmarinesi, si recano ad esercitare la caccia o la pesca nella

Repubblica italiana siano resi edotti, a cura delle Autorità sanmarinesi, di tale circostanza.

Sarei grato a Vostra Eccellenza se volesse confermarmi l'accordo del Governo sanmarinese su

quanto precede».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo sanmarinese sul contenuto della Nota sopra

trascritta. Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

Federico Bigi

Sua Eccellenza on. prof. Antonio Segni

Ministro per gli affari esteri

della Repubblica italiana.Đ

(9) Commi recanti norme transitorie ormai superate.

